

[기출][2016-1-1]노동조합이 조합원을 위하여 제기한 손해배상청구소송에서 노동조합의 당사자적격 여부

【문제 1】 乙회사의 근로자인 甲이 업무 중 상해를 입어 乙회사를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하고자 한다. 다음 물음에 대하여 답하시오. (50 점) (아래 각 설문은 상호 무관함)

(물음 1) 甲이 소속하고 있는 노동조합 丙이 원고로서 사용자인 乙회사를 상대로 甲을 위하여 소송을 수행할 경우, 丙노동조합에 당사자적격이 있는지를 설명하시오. (35 점)